Notion et consistance du domaine public

Les critères de la domanialité publique

- Ils sont essentiellement prétoriens mais la jurisprudence administrative a été reprise au sein du CG3P
  - On observe une appropriation du droit existant, et on observe une disposition consacrée au critère du domaine public
    - Ces critères sont repris depuis 2006
    - Les ordonnances ont une valeur règlementaire lorsqu'elles sont éditées par le gouvernement
      - Elles sont caduques si elles ne sont pas ratifiées dans le temps imparti
  - Les critères requièrent deux conditions cumulatives,
    - L'appartenance à une personne publique
      - On retrouve un critère organique
    - L'affectation du bien à une certaine destination
      - Il faut que le bien soit affecté à une certaine destination, selon un critère fonctionnel
    - Au terme de l'article L2111-1, "Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionné à l'article L1, est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public"
  - Deux théories jurisprudentielles ont été élaborées par le Conseil d'État pour attraire dans le champ du domaine public, des biens qui pour autant ne remplissent pas en soit les critères de la domanialité publique
    - On observe une extension du domaine public, avec une volonté de soumettre le plus de biens possible au régime du domaine public
    - La théorie de l'accessoire
      - Elle n'est pas une théorie d'acquisition de la propriété d'un bien et ne doit pas être confondue avec la théorie de l'accession
      - L'hypothèse est celle dans laquelle un bien qui ne respecterait pas les critères, mais qui appartiendrait à une personne public, peut être regardé comme l'accessoire d'un bien principal qui lui respecte les critères de la domanialité publique
        - Exemple : murets de soutènements
        - CE 14 Juin 1972, Eidel
      - Le juge administratif exige une unité a la fois physique et fonctionnelle entre les deux biens
        - Le bien accessoire doit se situer à proximité du bien principal
        - Le bien accessoire doit être au service du bien principal
    - La théorie de la domanialité publique virtuelle
- Le critère organique
  - Le bien doit, pour faire partie du domaine public, être la propriété d'une personne publique
  - Différentes personnes sont visées à titre principal, les personnes de l'article L1 du CG3P
    - Ce premier article a vocation de préciser le champ du CG3P
    - Le présent code s'applique aux biens et aux droits a caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics
      - Les intercommunalités constituent des EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale)
    - Le fait que les établissements publics puissent détenir des biens publics est récent et il était exclu que les établissements publics puissent être propriétaires de dépendances du domaine public
      - Arrêt société lyonnaise des eaux, 1965
      - 2 Avril 1963, Montagne
  - Dans un avis du 28 Avril 1977, le Conseil d'État a admis que les établissements publics hospitaliers puissent être propriétaires de biens du domaine public
    - La section du contentieux a finalement opéré un revirement de jurisprudence le 21 Mars 1984, Mansuy, les établissements publics pouvaient détenir des biens du domaine public
    - En particulier, est-ce que les EPIC peuvent avoir la propriété du domaine public ?
      - Le Conseil d'État, dans une décision d'assemblée du 23 Octobre 1998 EDF, a confirmé la règle selon laquelle un établissement public peut être propriétaire de dépendances du domaine public
      - Depuis une vingtaine d'année, les EPIC connaissent un effacement du fait du principe de spécialité, lourd de conséquences sur le marché
  - Sont concernées d'autres personnes publiques mentionnées à l'article L2 du CG3P
    - Les personnes publiques *sui generis* comme la Banque de France
      - Avis du 9 December 1999, le Conseil d'État a admis que la Banque de France pouvait être propriétaire de biens relevant du domaine public
    - Les groupements d'intérêts publics (GIP)
      - 17 Février 2000, GIP habitat, la tribunal des conflits affirme que les biens dont disposent les GIP peuvent relever, le cas échéant, de la domanialité publique
    - Les autorités publiques indépendantes
      - Exemple : l'AMF, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
  - Cette propriété publique doit, pour pourvoir espérer entrer dans le champ de la domanialité publique, être exclusive
    - Elle ne saurait faire l'objet d'un partage avec une propriété privée
    - Si la propriété du bien est partagée entre personne publique et personne privée, il ne peut prétendre à la qualité d'objet du domaine public
      - La domanialité publique exclue le régime de la copropriété
      - 20 Juin 1989, Société la préservatrice foncière, la partie privative d'un lot de propriétés ne peut être considérée comme une dépendance du domaine public
        - La cour de cassation a pu entretenir une position différence, admettant la qualification dans l'hypothèse de copropriété
        - La cour de cassation s'est rangée le 25 Février 2009, Commune de Sospel
      - Les biens du domaine public sont des biens directement affectés à l'utilité public et doivent être protégés en conformité
        - L'objectif est d'assurer la maitrise du bien
    - L2111-1 fait effectivement référence aux biens appartenant à la personne publique et exclue également le partage entre personnes publiques
  - Il doit s'agir d'une véritable propriété et non d'une simple possession temporaire
    - Mesdames K&H, 30 Juillet 2014
    - L'État ne doit pas être simplement un détenteur temporaire
      - Le critère organique fait défaut
  - Seules les personnes publiques peuvent détenir les biens du domaine public
    - Les personnes privées ne peuvent jamais détenir des biens publics, même si le bien est affecté à l'utilité publique
    - CE 27 Mai 1964, Chervet
    - Avis du 10 Juin 2004 du Conseil d'État AFP
    - Cette réalité n'est pas sans susciter quelques difficultés en cas de privatisation
      - Notamment lorsque certains établissements publics industriels et commerciaux sont transformés en structures de droit commerciales
      - La loi qui opère cette privatisation doit dans le même temps prévoir et organiser le déclassement des biens du domaine public possédés par l'ex personne publique
        - Le risque étant que la société privée n'utilise le plus bien selon son affectation initiale, et de manière non conforme à l'utilité publique
        - Il peut apparaitre un irrespect du principe de continuité du service public
        - **14 Avril 2005, Loi relative aux aéroports de Paris**, Le Conseil Constitutionnel affirme que le déclassement d'un bien appartenant au domaine public, ne saurait avoir pour effet de priver de garantie légale les exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité des services publics auxquels ils sont affectés
- Le critère fonctionnel
  - On observe ici un critère conforme a la grille de lecture dualiste du droit administratif
    - Le CG3P prévoit que le bien propriété de la personne publique relève du domaine public si il est affecté à l'usage direct du public ou a un service public, pourvu qu'il soit indispensable
  - L'affectation à l'usage du public
    - Il aura fallut attendre assez tard pour voir sa consécration par le Conseil d'État (28 Juin 1935 Marecar)
      - Les cimetières communaux sont affectés à l'usage du public
      - Les dépendances appartenant aux personnes publiques et a vocation de profiter au public, dépendent du domaine public
    - En 2006, le CG3P est venu requalifier cet usage d'usage "direct du public"
      - CE 2 Novembre 2015, Communes neuves maisons, les usagers de la SNCF n'utilisent pas directement les installations ferroviaires mais consomment seulement les services rendus
      - Les installations ferroviaires ne sont pas offertes à l'usage direct du public
  - L'affectation au service public
    - On observe une dimension nouvelle en droit positif français, même si en doctrine c'est le critère qui apparaît en premier
      - On la retrouve chez le doyen Maurice Hauriou, Léo Duguy
    - Les années 1950 marquent un renouvellement profond du service public
      - Arrêt Époux Bertin, 1956 et Arrêt Le Béton 19 Octobre 1956
        - Dès lors qu'un bien appartenant à une personne publique, est affecté au fonctionnement d'une mission de service public dont elle a la charge, ce bien ressorti au domaine public
        - On observe une extension du champ du domaine public
          - Le Conseil d'État a conscience de ce risque d'une hypertrophie du domaine public
          - Afin de restreindre l'extension, le Conseil développe la condition de l'aménagement spécial
      - À la suite de l'arret Le Béton, le juge administratif lui même va peu à peu neutraliser la limite tirée de l'aménagement spécial en ayant une acception laxiste
        - Affaire Dauphin, 11 Mai 1959, le commissaire du gouvernement déclarera que l'importance matérielle des aménagements importe peu, ce qui compte, c'est la réalisation
        - En sorte que, ce que l'on cherchait a prévenir à fini par se réaliser dans une certaine mesure et on a observé une extension considérable du champ de la domanialité publique
    - On a cherché, lors de l'élaboration du CG3P, à réduire l'hypertrophie de la domanialité publique
      - S'agissant du critère de l'affectation au service public, on cherche un aménagement non plus spécial mais indispensable
    - La théorie de la domanialité publique virtuelle a été consacrée par un arrêt du 6 mai 1958, Eurolat
      - Un terrain appartenant à une personne publique, par ailleurs affecté à un service public peut être rattaché a la domanialité publique, même en l'absence d'aménagement spécial
        - Dès l'instant ou la personne publique a décidé de l'aménager de façon indispensable en vue d'une mission de service publique
        - Par pragmatisme, le juge va considérer que ce bien puisse être rattaché, dès lors que la personne publique a pris la décision d'instituer un aménagement
      - L'idée étant de faire rentrer le plus de biens possibles dans le champ de la domanialité afin de bénéficier d'un régime protecteur
      - Le Conseil d'État est venu confirmer la théorie dans un avis du 31 Janvier 1995
      - En 2006, les auteurs du CP3G, ont cherché a mettre fin à la théorie jurisprudentielle du fait de la crainte de l'hypertrophie du domaine
        - Dans le rapport portant ordonnance du CG3P, est inscrit que c'est "la réalisation certaine et effective d'un aménagement indispensable qui déterminera l'application a ce bien du régime de la domanialité publique"
        - "De la sorte, cette définition prive d'effet la théorie de la domanialité publique virtuelle"
          - Les auteurs veulent la disparition de la théorie de la domanialité publique virtuelle
          - La théorie a toutefois survécue, bien que non consacrée par le CG3P
            - Il ressort du Conseil d'État un revirement normatif
            - 8 Avril 2013, ATLALR, le fait de prévoir de façon certaine un aménagement indispensable permet d'appliquer les principes de la domanialité publique
            - 13 Avril 2016, Ballargues, le considérant de principe ressuscite clairement le principe de la domanialité publique virtuelle
              - Si l'aménagent peut être entrepris de façon certaine, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public

La composition du domaine public

- Le domaine public maritime
  - Par principe, la propriété du domaine public maritime et hertzien est celle de l'État seul
  - Article L.2111-4 du CG3P, "Les rivages de la mer composent le domaine public maritime et forment la partie la plus traditionnelle"
    - Ce sont les espaces terre-mer qui se situent entre la limite haute du rivage des plages, en bordure des propriétés privées en front de mer, jusqu'à la ligne de mer
    - À l'initiative de Colbert, une ordonnance royale sur la marine a été promulguée en 1681, affirmant "sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'ou le plus grand flot de Mars se peut étendre sur les grèves"
    - 12 Octobre 1973, Kreytmann, la limite du rivage est fixée au point jusqu'ou les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles
    - Compte tenu de l'article R1111-5, il revient au service de l'État de délimiter les rivages de la mer en fonction d'observations opérées sur les lieux
    - On trouve également les lais et relais, espaces gagnés par la terre au dépend de la mer
      - 13 Juillet 2011, Société Defour, CE a refusé de transmettre une QPC portant sur les procédures d'incorporation et de délimitation du domaine public maritime, concernant en particulier les lais et relais, concernant qu'il ne pouvait exister une atteinte au droit de propriété
    - Sol et sous-sol de la mer territoriale
      - Historiquement, la France s'est ralliée à l'accord de Montego Bay, qui fixe la largeur à 12 milles marins
      - Font partie du domaine public le sol et le sous-sol de la mer
        - 4 décembre 1907, ministre de La Défense, l'État exerce sa pleine souveraineté sur les ressources du domaine public maritime
    - Spécificité française, la zone des 50 pas géométriques est comprise dans le domaine maritime (50 pas du roi)
      - Règle coutumière créée par les rois de France en charge de l'administration coloniale, constituant précisément 81, 20m
      - Les 50 pas sont comptés après la limite haute de la mer, afin de faciliter le passage des troupes, les fortification et les réserves d'artillerie
      - L'espace a été désormais approprié et le sort des 50 pas a varié, mais la loi littoral de 1986 a à nouveau réintégré l'espace au sein du domaine public que l'État
        - Dans un avis de 2011, le Conseil Constitutionnel a jugé qu'aucun droit de propriété ne pouvait être valablement constitué au profit de tiers
  - Les étangs salés qui communiquent directement par un bras avec la mer
    - Le lien de communication a été posé comme critère déterminant de la domanialité publique, 29 février 1968, They de Roustan
  - Les terrains réservés sont des espaces acquis par l'État, réservés "en vu de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique"
    - Exemple : terrains réservés pour être affectés au conservatoire du littoral et des rivages lacustres
- Le domaine public naturel
  - On observe deux grands propriétaires possibles, les collectivités territoriales et l'État
  - Le domaine public fluvial
    - On dénombre plus de 18 000km de cours d'eau relevant du domaine public
      - Seuls 8 500km sont navigables
      - L2111-7 "Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et des lacs"
      - L2111-9 "Les limites des cours d'eau sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder"
        - 21 Octobre 2015, communauté d'agglomération du lac du Bourget
    - Pendant longtemps, la propriété du domaine était étatique, depuis 2111-7, ce dernier donne lieu a deux types de propriétaires, les collectivités territoriales ou leurs groupements et l'État
      - La tendance récente va dans le sens d'un transfert de propriété de l'État au profit des collectivités territoriales
      - L'État souhaitant se séparer d'un certain nombre de cours d'eau, afin de réduire les couts afférents
      - En tant que domaine public, on attache une importante particulière a l'eau, traduite par la loi sur l'eau du 3 Janvier 1992, comme un bien commun de la nation
    - Voies navigables de France constitue un établissement public industriel et commercial de l'État, dispose d'un pouvoir de police permettant de protéger les cours d'eau et les étangs
    - Les agences de l'eau, services déconcentrés de l'État, sont chargées de faire respecter le principe de pollueur payeur
      - Il apparait une perception des redevances faites par les utilisateurs commerciaux du domaine fluvial
  - Le domaine public hertzien
    - Il est l'ensemble des espaces ou peuvent se propager et être captées les ondes radioélectriques
      - Il existait une doute quand a savoir si l'espace hertzien relevait de la domanialité publique, le 6 Février 1948, Société Radio Atlantique, le CE a éludé la question
      - Il faudra attendre la loi du 17 Janvier 1989, codifiée à l'article L2111-17 pour savoir que les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la république, relèvent du domaine public de l'État
    - L2111-26, "L'utilisation de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la république, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État"
      - L'utilisation doit donner lieu à une redevance et des ressources économiques très importantes au profit de l'état
- Le domaine public artificiel
  - Il existe une distinction importante à effectuer, selon que l'on s'intéresse au domaine public affecté a un service public ou affecté a l'usage direct du public
  - Le domaine public artificiel affecté a l'usage direct du public
    - Le domaine public terrestre
      - L2111-14 "Ensemble des biens appartenant à une personne publique, et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées"
      - Routes nationales, définies par le CG3P comme les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes
        - On parle de plus de 10 000km, et en 2018, on comptait 12 000km
        - On observe depuis les années 2000, un transfert vers les collectivités et les départements (Loi du **13 Aout 2004**)
      - Les routes départementales font partie du domaine public départemental
        - L'État attribue alors des indemnités permettant d'entretenir les voies (dotations)
      - Les voies communales sont du domaine public routier des communes, dont l'entretien est à la charge de celles-ci
      - Les autoroutes, sont selon le Code de la voirie routière, "Routes sans croisements, accessibles par des points prévus à cet effet"
        - 20 Novembre 2006, Préfet des alpes maritimes, "La construction et l'exploitation d'une autoroute est une mission de service public"
        - En France il existe des controverses, du fait que la perception des revenus est effectuée par des sociétés concessionnaires
        - On assiste depuis les années 2000, une flambée des redevances
          - Ce mouvement de croissance a correspondu avec un élan de privatisation
          - Du point de vue du contribuable, c'est une difficulté importante
          - 27 Septembre 2006 Bayrou, le décret de privatisation n'était pas illégal
    - Le domaine public artificiel maritime
      - Prévu à l'article L2111-6 du CG3P "Il est constitué des ouvrages et installations destinés à assurer la sécurité, et la facilité de la navigation maritime, également constitué des biens immobiliers concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes"
      - On trouve dans le domaine public artificielle un domaine public fluvial artificiel, décrit dans sa composition à l'article L2111-10, comprenant "Les canaux et plans d'eau, les ouvrages et installations destinés à assurer l'alimentation en eau, la facilité et la sécurité de la navigation, et les biens immobiliers concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs"
      - Le canal du midi possède un régime dérogatoire, prévu à l'article L2111-11, qui accompagne le transfert de propriété au profit de l'État d'un certain nombre d'édifices cultuels
        - Ces édifices cultuels sont de la domanialité publique, du fait de l'affectation à l'usage du public
        - Il existe une difficulté inhérente a la nature du cout du patrimoine
          - Au nom de la séparation des églises et de l'État, la puissance publique ne peut subventionner de culte
          - Les personnes publiques, en tant que propriétaires d'édifices cultuels, doivent entretenir les lieux et budgéter des ressources
          - 19 Juillet 2011, Vayssière, si les collectivités publiques propriétaires ont la charge des édifices cultuels, le financement de cet entretien ne doit pas s'analyser comme une aide à un culte
  - Le domaine public artificiel affecté à un service public
    - La plupart des services publics utilisent des biens et une partie importante relève du service public
    - Le domaine public militaire
      - D'un point de vue foncier, le domaine publique militaire représente plus de 330 000 hectares de terre
        - La valeur du parc immobilier possédé par l'État représente 43% de la valeur du parc immobilier de l'État
      - Il est exclusivement géré par l'État, en particulier le ministère des armées, et autrefois de La Défense
        - Ce ministère est accompagné de l'appui de la MRAI
    - Le domaine public aéronautique
      - La consistance est précisée par l'article L2111-16 du CG3P "Les biens immobiliers affectés au besoin de la circulation aérienne publique"
        - Le bar restaurant établi sur un terrain d'aéroport est affecté au domaine public
      - La loi du 20 avril 2005 a procédé au déclassement de la plupart des biens de l'aéroport de Paris
      - La loi de 2004 a ouvert la possibilité pour l'État de transférer aux collectivités territoriales la propriété de certains aérodromes d'intérêt local
    - Le domaine public ferroviaire
      - Consacré par l'Article L2111-15, "Est constitué des biens immobiliers affectés exclusivement aux transports publics guidés le long de leur parcours en sites propres"
      - Cela comprend les voies ferrées et installations techniques annexes, la signalisation, les caténaires, les barrières de passage a niveau, les ouvrages d'art, les gares et leurs annexes
      - Pendant des décennies, le domaine a été la propriété d'un établissement public de l'État, la SNCF
        - On a assisté à un démantèlement progressif du dogme de la SNCF, sous la logique européenne d'éviction des monopoles naturels
        - Le domaine public ferroviaire est extrêmement important car représente plus de 103 000 hectares de terrains, près de 5 000 000m^2 de surfaces bâties, 30 000 kilomètres de voies ferrées et un peu plus de 26 000 ponts et viaducs
        - La récente réforme ferroviaire a transformé la structure SNCF, et RFF en devenant SNCF Réseau, au premier janvier 2020, avec le statut de société de droit privé
          - Le critère organique est alors interrogé, et la loi de 2019 a transféré des biens du domaine public ferroviaire de RFF à l'État
          - La loi prévoit que la gestion du domaine public est assurée par SNCF Réseau
    - Le domaine public hospitalier
      - Dispose d'un patrimoine fourni, environ 6 000 000m^2
        - La structure la plus importante est l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP), qui correspond a plus de 3 000 logements, 170 locaux commerciaux, 3 châteaux, 19 crèches
      - Jusqu'à récemment, les biens des hôpitaux publics relevaient du domaine privé
  - Pendant de nombreuses années, la doctrine et la jurisprudence ont réservé la qualification de dépendance du service public aux seuls biens immobiliers
    - La Cour de Cassation, dès le meilleur du 19e siècle, s'est opposée à cette conception dominante et a défendu l'apparition d'un domaine public mobilier
      - L'idée était de protéger les oeuvres d'art
      - Cour de Cassation, 1841, qualification de domanialité publique d'un tableau du Musée du Louvre
      - Cour de Cassation, 1896, qualification de domanialité publique des miniatures détachées d'un manuscrit de Saint-Augustin
    - Va se developer cette idée selon laquelle un bien immobilier peut faire partie du domaine public
      - Maurice Haurioux va s'imprégner de cette idée et font partie du domaine public les objets ayant reçu une destination d'utilité publique évidente
      - Le juge administratif va suivre l'idée de la Cour de Cassation, et le 29 Novembre 1996, Syndicat général des affaires culturelles, admet la domanialité publique d'un certain nombre d'instruments de musique anciens procédés par la cité de la musique
        - On reste dans le champ limité du patrimoine culturel et esthétique
    - La loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France, déclare que les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique, font partie de leur domaine public et son à ce titre inaliénable
    - Aujourd'hui, le domaine public mobilier à fait son apparition dans le CG3P, au sein de l'article L2112-1
      - Cet article liste de façon non exhaustive, des catégories de biens mobiliers, qui forment le domaine public
        - Il s'agit des biens "caractérisés par leur intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique"
        - Cette définition est empruntée à l'article 1er du Code du patrimoine
      - Dans une décision du 13 Avril 2018, association du musée des lettres et manuscrits, le Conseil d'État a eu à se poser la question de savoir si les brouillons manuscrits de télégramme écrits par le Général De Gaulle entre Décembre 1940 et Décembre 1942, appartenait au domaine public
        - Le Conseil d'État a constaté que ces brouillons constituaient des archives écrites et appartiennent au domaine public mobilier de l'État
        - La difficulté était que ces brouilles été conservés par des personnes privées
          - Les brouillons ont été dits inaliénables, et l'action en revendication formée par l'État a été parfaitement justifiée